

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कार्याभिमुख लेखापरिक्षण (Performance Audit) करण्यासाठी "तज्ञ समिती" (Expert Committee) गठित करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
गृहनिर्माण विभाग

शासन निर्णय क्रमांक:- न्यायाप्र-२०२६/प्र.क्र.२०८/झोपसु-१,

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.

दिनांक : ३१ जुलै, २०२६

वाचा:- मा. उच्च न्यायालयाच्या सुमोटो रिट याचिका क्र. ०१/२०२४ मधील दि.०८/०५/२०२६ चे आदेश

प्रस्तावना :-

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने “यश डेव्हलपर्स विरुद्ध हरिहर कृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था” या न्यायालयीन प्रकरणी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या अनुषंगाने न्यायालयांपर्यंत पोहोचणाऱ्या प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे सदर अधिनियमाचे कार्याभिमुख लेखापरिक्षण (Performance Audit) करण्याची आवश्यकता नमूद करून मा.उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) कार्यवाही सुरू करण्यासाठी एक खंडपीठ (Bench) गठित करण्याबाबत आदेशित केले होते. त्यानुषंगाने, मा.उच्च न्यायालयाने सुमोटो रिट याचिका क्र.०१/२०२४ दाखल करून खंडपीठाची स्थापना केली आहे. मा. खंडपीठाने प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या संदर्भात विविध हितसंबंधियांचे (stakeholders), विकासक, संबंधित जमीनमालक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, विधिज्ञ इ. चे सादरीकरण विचारात घेऊन दि.०८/०५/२०२६ रोजीच्या आदेशान्वये सदर अधिनियमाचे कार्याभिमुख लेखापरिक्षण (Performance Audit) करण्यासाठी "तज्ञ समिती" (Expert Committee) गठित करण्याचे निदेश देण्यात दिले आहेत. त्यानुषंगाने तज्ञ समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

शासन निर्णय :-

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कार्याभिमुख लेखापरिक्षण (Performance Audit) करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे "तज्ञ समिती" (Expert Committee) गठित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे :-

अ. क्र.	नाव व पदनाम	समितीतील पदनाम
१.	अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई	अध्यक्ष
२.	अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग-१, मंत्रालय, मुंबई	सदस्य
३.	श्री. पराग अळवणी, मा. विधानसभा सदस्य	सदस्य
४.	श्री. राहुल शेवाळे, माजी लोकसभा सदस्य	सदस्य
५.	श्री. सुनिल राठोड, प्रमुख अभियंता, विकास नियोजन, बृहन्मुंबई महानगरपालिका	सदस्य
६.	श्री. अनिरुध्द पावसकर, शहर अभियंता, पुणे महानगरपालिका	सदस्य
७.	श्री. जितेंद्र भोपळे, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य	सदस्य
८.	श्री. केतन बेलसरे, वास्तुविशारद	सदस्य
९.	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, (PEATA) वास्तुविशारद	सदस्य
१०.	श्री. विलास करचे, वास्तुविशारद	सदस्य
११.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई	सदस्य सचिव

२. सदर "तज्ञ समिती" (Expert Committee) ची कार्यक्षमता पुढीलप्रमाणे राहिल :-

१. महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ चे कार्याभिमूख लेखापरिक्षण (Performance Audit) करणे.
२. मा. उच्च न्यायालयाने सुमोटो रिट याचिका क्र.०१/२०२४ मध्ये दि.०८.०५.२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशातील नमूद मुद्द्यांबाबत तसेच, विविध हितसंबंधीयांचे वकील (stakeholders) व विधिज्ञांनी केलेल्या शिफारशी (मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशासोबतचे "परिशिष्ट") (Appendix) विचारात घेणे.
३. झोपडपट्टीवासीयांना सन्मानजनक राहणीमान प्रदान करण्याकरीता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना गतिमानतेने राबवून झोपडपट्टीमुक्त शहरांचे स्वप्न साकार करण्याच्या अनुषंगाने शिफारशी करणे.

३. सदर तज्ञ समितीने उपरोक्त मुद्द्यांबाबत अभ्यास करून त्यांच्या शिफारशी १० महिन्यांत शासनास सादर कराव्यात.

४. सदर अधिनियमाच्या कार्याभिमूख लेखापरिक्षणाचे (Performance Audit) काम व्यापक स्वरूपाचे असून ते मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार विहित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सदर तज्ञ समितीस आवश्यक ते सहकार्य करण्याकरीता उप समिती गठित करून त्यामध्ये या अधिनियमाच्या अनुषंगाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये काम करीत असलेल्या त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी तज्ञ समितीला मदत करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभियांत्रिकी, सहकार, वित्त, भूसंपादन, झोपडीधारकांची पात्र-अपात्रता, नगररचना इ. विभागातील प्रतिनिधींचा समावेश असलेली “उपसमिती” गठित करावी.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२६०७३११६०८००३००९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(सुनिल उकिरडे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रति :-

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
४. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई
५. समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई.
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर.
८. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका
९. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई / पुणे-चिंचवड क्षेत्र / नागपूर/ठाणे.
११. संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१२. निवड नस्ती (झोपसु-१)